

CONTRATO MARCO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MÉDICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SISTEMA DE GESTIÓN Y HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA - HISTORY-AR

En la ciudad de [Ciudad/Provincia], a los [Día] días del mes de [Mes] de [Año], entre:

1. **EL LICENCIANTE / EQUIPO DESARROLLADOR:** El equipo de desarrollo del software **History-Ar**, integrado en co-titularidad por los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información:

- [Nombre Estudiante 1], DNI [DNI 1], CUIT [CUIT 1], dom. [Dirección 1].
 - [Nombre Estudiante 2], DNI [DNI 2], CUIT [CUIT 2], dom. [Dirección 2].
 - [Nombre Estudiante 3], DNI [DNI 3], CUIT [CUIT 3], dom. [Dirección 3].
- (en adelante, conjuntamente denominados "History-Ar" o el "Licenciante").

2. **EL CLIENTE / USUARIO:** [Nombre del Médico o Centro Médico] (en adelante, el "Cliente"), CUIT/DNI [CUIT/DNI], Matrícula N° [Matrícula], dom. [Dirección Cliente].

Ambas Partes acuerdan suscribir el presente **CONTRATO MARCO DE LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS DE SOFTWARE (HISTORY-AR)** sujeto a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DEL SOFTWARE

1.1. **Objeto:** El Licenciante concede al Cliente una licencia de uso **no exclusiva, personal, intransferible y revocable** sobre el sistema informático History-Ar (el "Software").

1.2. **Modalidad del Servicio:**

- ☐ **SaaS - Cloud:** Acceso remoto vía navegador web en la infraestructura cloud de History-Ar.
- ☐ **Instalación Local / Híbrida:** Executable Standalone local con sincronización remota en PostgreSQL Cloud (Supabase).

1.3. **Alcance Funcional Incluido:**

- **Historias Clínicas Electrónicas:** Creación, edición, consulta y archivo seguro de fichas y evoluciones médicas.
- **Gestión de Pacientes:** Registro filiatorio, antecedentes personales/familiares y alertas de alergias.
- **Agenda y Turnos:** Programación y seguimiento del estado de citas médicas.
- **Vademécum e Indicaciones:** Buscador de medicamentos comerciales/genéricos y recetas médicas.
- **Documentos y Adjuntos:** Almacenamiento de archivos (PDF, escaneos WIA, imágenes médicas).
- **Exportación e Impresión:** Generación de documentos oficiales en PDF con firma y sello digitalizados.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉRMINOS DE PAGO

2.1. **Plan y Tarifa:** El Cliente abonará al Licenciante la suma de **\$[Monto] ([Monto en letras])**, bajo la modalidad:

- ☐ **Mensual:** Facturación del 1 al 5 de cada mes calendario.
- ☐ **Anual:** Pago por adelantado correspondiente a 12 meses.
- ☐ **Licencia Vitalicia / Única:** Pago único por licenciamiento e implementación.

2.2. **Medios de Pago:** Transferencia bancaria (CBU/CVU), débito o plataformas digitales (Mercado Pago).

2.3. **Mora e Incumplimiento:** La falta de pago dentro de los [5 (cinco)] días corridos generará un interés moratorio del [X]% mensual. Previa notificación de 48 horas se podrá suspender el acceso garantizando la integridad de los datos almacenados.

CLÁUSULA TERCERA: SOPORTE TÉCNICO Y NIVEL DE SERVICIO (SLA)

3.1. **Canales de Atención:** Asistencia vía soporte@history-ar.com y WhatsApp al +54 [Teléfono] (Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 hs hábiles).

3.2. SLA Garantizado: Críticas < 4 hs | Altas < 12 hs | Consultas < 24 hs hábiles.

3.3. Mantenimiento: El mantenimiento correctivo (bugs) se incluye. Módulos o desarrollos a medida se cotizarán por separado.

CLÁUSULA CUARTA: ACTUALIZACIONES Y MEJORAS

4.1. Seguridad y Normativas (Incluidas): Actualizaciones de seguridad y adecuaciones a la legislación médica argentina sin costo adicional.

4.2. Versiones Nuevas: Nuevas funcionalidades base incluidas durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS (PHI)

5.1. Propiedad Intelectual Colectiva: Los integrantes del Equipo Desarrollador son los únicos co-titulares de la propiedad intelectual del Software.

5.2. Propiedad de los Datos Médicos y Delimitación Profesional: Los datos de salud (PHI) pertenecen única y exclusivamente al Cliente/Paciente (Ley 26.529). El Cliente asume la responsabilidad médica exclusiva sobre diagnósticos y tratamientos.

5.3. Cumplimiento Legal (Ley 25.326 y Ley 26.529):

- **Cifrado en Reposo:** Cifrado AES-256 / Fernet de datos hiper-sensibles.
- **Autenticación Nativa y RLS:** Validación JWT y aislamiento por usuario (Row Level Security).
- **Registro de Auditoría (Audit Log):** Trazabilidad inalterable de accesos y operaciones.

CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN, RESCISIÓN Y PORTABILIDAD DE DATOS

6.1. Vigencia y Rescisión: Duración de [12] meses renovables. Rescisión anticipada notificando con 30 días de preaviso.

6.2. Portabilidad de Datos (Ley 26.529): Al finalizar el contrato, History-Ar garantizará durante 30 días la descarga y exportación de las Historias Clínicas en formatos estándar (PDF/JSON/ZIP) para asegurar la continuidad asistencial.

CLÁUSULA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Sometimiento a los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Ciudad de [Ciudad], República Argentina.

En conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CO-DESARROLLADOR 1

[Nombre Estudiante 1]
DNI [DNI 1]

CO-DESARROLLADOR 2

[Nombre Estudiante 2]
DNI [DNI 2]

CO-DESARROLLADOR 3

[Nombre Estudiante 3]
DNI [DNI 3]

POR EL CLIENTE / MÉDICO

[Nombre del Médico/Clínica]
DNI/CUIT [DNI/CUIT]